

1500067-97.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2019986/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 22586494 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

97/22/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2019986 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-97.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-97.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2019986/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 22586494 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

97/22/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2019986 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO, 97/22/912

- DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIANS RODRIGUES

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra WILLIANS RODRIGUES qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 10h25min, na Rua Atílio Santin, nº 830, Souza Lima, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização;

Segundo a denúncia, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo bairro Souza Lima e visualizaram o acusado entre as ruas Atílio Santin e Francisco Pereira.

O acusado trazia consigo uma sacola plástica enrolada na mão e ao avistar os GCM's assustou-se e fugiu a pé, entrando em um matagal e fugindo pelo quintal de algumas

residências, e durante a fuga, ele dispensou a sacola.

Pouco depois, acabou detido pelo guarda Leonardo e o guarda Rogério recuperou a sacola plástica dispensada pelo acusado e constatou que dentro dela havia 08 pinos de cor preta contendo cocaína.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput c/c da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 6/7), auto de exibição e apreensão (fl. 8); laudo de constatação provisória (fls. 10/12), laudo toxicológico definitivo (154/155) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 158/159.

Em audiência de custódia realizada em plantão judiciário, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 119/122).

O réu foi regularmente notificado (fls. 184) e apresentou defesa prévia por defensor dativo (fls. 189/193).

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022 (fls. 194/196).

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 224/225) foram inquiridas as duas testemunhas arroladas na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do acusado.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 221/223) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memoriais (fls. 226/228) pugnando pelo reconhecimento da ilicitude na busca e apreensão realizada pelos GCM's. Subsidiariamente, pugnou, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 154/155.

A quantidade de drogas, 08 pinos de cocaína estavam destinados à comercialização infame, na figura delituosa trazer consigo, e está configurada a materialidade delitiva do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada.

Ouvido em juízo, o guarda civil municipal Leonardo Liberatore relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Souza Lima quando avistaram o acusado, que segurava uma sacolinha branca na mão. Ao avistar a viatura, o acusado fugiu a pé, saltando os muros de algumas casas, mas o depoente conseguiu abordá-lo dando a volta no quarteirão. Seu colega de farda Rogério que estava no encalço do acusado, conseguiu recuperar a sacolinha, que continha as cápsulas de cocaína.

O depoimento da testemunha Rogério Tixe, também GCM, foi semelhante a de seu colega. Rogério afirmou que ao avistar a viatura da guarda municipal, o acusado empreendeu fuga e o depoente seguiu atrás dele. Leonardo conseguiu abordar o acusado, e o depoente viu quando o acusado dispensou a sacolinha de cor branca. Informalmente, o acusado afirmou aos GCM's que era usuário de crack e havia comprado cada cápsula de cocaína por R\$ 5,00 para revendê-las por R\$ 10,00 e assim levantar dinheiro para adquirir drogas para consumo próprio.

Em interrogatório judicial, o acusado admitiu a posse dos entorpecentes. Afirmou ser usuário de crack. O próprio réu afirmou que comprou cada pino de cocaína por R\$ 5,00 e tinha a intenção de revendê-las por R\$ 10,00 cada uma, para assim obter dinheiro para poder sustentar seu vício.

Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, reputo que a autoria da traficância imputada ao réu está caracterizada.

3. Teses defensivas

A defesa requer a absolvição do réu, sob o argumento de que a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal é ilegal, visto que a corporação não é integrante da segurança pública e deve se prestar apenas à vigilância e proteção de bens do município. Por tais fatos deve ser reconhecida a ilicitude na obtenção da prova. A tese defensiva não merece acolhida. A prisão em flagrante e abordagem realizada por guardas municipais encontra guarida na primeira parte do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a qualquer do povo a prender quem esteja em flagrante delito, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal na prisão em flagrante.

No que concerne às buscas pessoais realizadas no acusado também não se vislumbra qualquer ilegalidade. Verte dos autos que durante patrulhamento pelo bairro Souza Lima, os GCM's depararam-se com o acusado que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, levantando nos agentes a suspeita da prática de crime, circunstância que justificou a perseguição e abordagem do réu com a consequente apreensão das drogas e prisão em flagrante. Assim, rejeito a tese defensiva.

4. Dosimetria da pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase: está presente a atenuante da confissão espontânea e está presente a agravante da reincidência (certidão de fls. 85), e em observância ao Tema 585 do STJ compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3ª fase: inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa (quinhentos) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena, e também em razão da reincidência específica, o cumprimento de pena será no regime fechado. Em razão da quantidade de pena imposta e também considerando que o réu é reincidente, verifico que os princípios da necessidade e suficiência da pena não permitem a concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

Condeno o réu com fundamento no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão no regime fechado e 500 dias-multa (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo;

Diante do resultado do julgamento e do regime prisional fixado, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva;

Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do sentenciado, com a sua respectiva qualificação, acompanhada de cópia desta sentença, em cumprimento ao artigo 15, inciso III da CF/88;

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada pelo Convênio OAB/Defensoria Pública (fls. 185).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados, e expeça-se a guia de execução, constando expressamente o direito à detração penal.

P.I.

Bebedouro, 4 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA